

Trib. Milano, sentenza 05/12/2024, n. 846

Sul provvedimento

Citazione : Trib. Milano, sentenza 05/12/2024, n. 846

Giurisdizione : Trib. Milano

Numero : 846

Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

SI PRENOTI A DEBITO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano Sezione II Civile

RG 1314/2024 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Guendalina Pascale Presidente relatore dott. Luca Giani Giudice dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata in data 19.10.24 DA

AM ZM AL EL GI (C.F. [...]), AM

AL ELGI UD ZM (C.F. [...]), ME

ELRAHMAN IB AM (C.F. [...]) e AM

AM DA ELSADEK ELSADEK (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. IACONA DONATELLA NEI CONFRONTI DI SA.VER SRL 11420240969

Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato; rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 19.10.24 parte creditrice procedente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SA.VER SRL;

- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione; osserva quanto segue.

- sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

- la società debitrice è un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121

CCII;

- ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000, sussistendo pendenze erariali per circa euro 300.000,00;

- si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121CCII come risulta desumibile;

- 1) dalla sentenza su cui è fondato il credito di ciascun istante;

- 2) dai precetti vanamente intimati alla debitrice;

pagina 1 di 3

- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 26 ssCCI;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di SA.VER SRL 11420240969, con sede in Milano, via del Gonfalone 3, quale procedura principale;

- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;

- 3) NOMINA Curatore l'avv. Mario Adinolfi professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358

CCII; AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.;

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE il giorno 5.3.25 ad ore 10.40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta

elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso la pagina 2 di 3 studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Milano, il 28.11.24

Il Presidente relatore

Dott.ssa Guendalina Pascale

pagina 3 di 3